

NOTE D'INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

La RDC adopte sa Loi sur le Contenu local

Ce que les entreprises, investisseurs et opérateurs économiques doivent savoir sur la Loi n° 26/018 du 30 juin 2026 relative au Contenu local en République Démocratique du Congo.

Promulguée le 30 juin 2026 **Publiée** au J.O. le 8 juillet 2026 **Entrée en vigueur** 6 mois après promulgation

L'essentiel en 4 points

The essentials at a glance

1

Champ d'application universel

Toutes les entreprises, tous secteurs, marchés publics et privés.

2

Quota de 51 % des marchés publics

Réservé aux entreprises à capitaux et direction congolais, applicable progressivement.

3

Participation obligatoire au capital

Seuils de 8 % à 100 % selon le secteur, pour les personnes physiques congolaises.

4

Sanctions lourdes

Pénalités jusqu'à 2 milliards de FC, mise sous scellés, voire emprisonnement.

La loi en chiffres

Key figures

51 %

Quota marchés publics

80 %

Emplois qualifiés réservés

6 mois

Avant entrée en vigueur

2 Mds FC

Amende maximale

1

Un objectif clair : ancrer la valeur ajoutée localement

A clear goal: anchoring value creation on national territory

Accroître la participation des nationaux et des entreprises à capitaux majoritairement congolais dans les chaînes de valeur

Favoriser l'émergence d'une classe moyenne congolaise

Créer des « champions nationaux » capables de rivaliser à l'échelle régionale et internationale

Un nouveau cadre institutionnel

A new institutional framework

Une Autorité de régulation du Contenu local est instituée, avec une répartition claire des compétences selon le secteur :

SECTEUR PRIVÉ

ARSP

Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé

SECTEUR PUBLIC & PPP

ARMP

Autorité de Régulation des Marchés Publics, coordination technique du ministre en charge du Contenu local

Missions : élaborer le plan national du Contenu local • contrôler sa mise en œuvre • évaluer et certifier les entreprises • publier un rapport annuel de conformité sectoriel.

Plan triennal & approvisionnement local

Three-year plan & local procurement

PLAN TRIENNAL DU CONTENU LOCAL

- Onze volets obligatoires : emploi, formation, transfert de technologies, approvisionnement local, capital, RSE...
- Cibles annuelles chiffrées, calendrier et budget dédié
- Réputé approuvé si l'Autorité ne répond pas sous 45 jours ouvrables

APPROVISIONNEMENT LOCAL

- Priorité obligatoire aux biens et services produits ou transformés sur le territoire national
- Grandes surfaces commerciales : espace dédié obligatoire aux produits locaux
- Recours au marché extérieur possible uniquement en cas d'indisponibilité prouvée

Zone exclusive de 51 % pour les marchés publics

51 %

du volume financier ET du nombre de marchés publics,
approvisionnements et partenariats public-privé

Concernés par l'obligation

Ministères, entreprises publiques, établissements publics et d'économie mixte

Application progressive

25 % dès la 1ère année suivant la promulgation

Taux plein atteint

51 % dès la 2e année

Emploi

- 100 % des emplois non qualifiés réservés aux Congolais
- 80 % des emplois qualifiés et postes de direction sous 3 ans

Transfert de technologies

- Plan obligatoire pour toute entreprise étrangère en secteur stratégique
- Volet transfert requis dans les contrats dépassant un seuil réglementaire

Franchise & mentorat

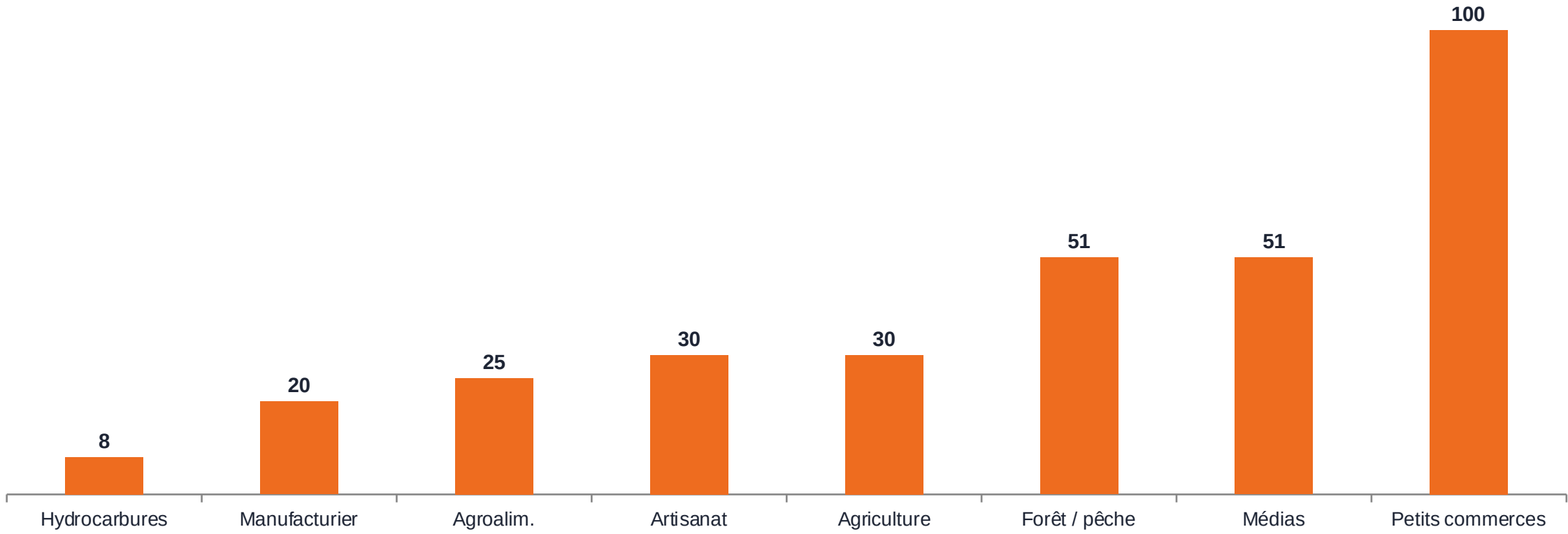
- Modèles contractuels standardisés entre multinationales et PME congolaises
- Subventions partielles et appui technique aux PME/startups

5

Participation obligatoire au capital social

Mandatory Congolese ownership

Part minimale de personnes physiques congolaises dans le capital, selon le secteur d'activité (+ 5 % pour les travailleurs congolais dans la quasi-totalité des secteurs) :



6

Mesures incitatives

Incentive measures

Les entreprises conformes au plan national de Contenu local peuvent bénéficier de :

**Exemptions et exonérations fiscales et
parafiscales**

Allègements et dérogations diverses

Facilités administratives

FNPCL — Fonds National de Promotion du Contenu Local

Finance la montée en capital des Congolais, la formation, la recherche et le développement, ainsi que l'émergence des champions nationaux. Alimenté par des prélèvements sur les marchés de sous-traitance et sur les pénalités perçues au titre de la loi.

7

Un régime de sanctions dissuasif

A deterrent sanctions regime

100 à 500 M FC

Défaut ou retard du rapport annuel d'exécution du plan triennal

500 M à 1 Md FC

Défaut de soumission, fausses déclarations ou non-exécution totale du plan triennal

1 à 2 Mds FC

Défaut persistant d'ouverture du capital social aux Congolais (+ mise sous scellés / fermeture)

Jusqu'à 5 ans de prison

Agents de l'Autorité de régulation coupables de corruption ou conflit d'intérêts

Ce que cela signifie concrètement

What this means in practice

FR

Pour les entreprises étrangères et investisseurs présents ou souhaitant s'implanter en RDC : audit rapide de conformité requis — structure du capital, politique d'emploi et de sous-traitance, approvisionnement local, transfert de technologies — avant l'entrée en vigueur (fin décembre 2026).

Les entreprises à capitaux congolais bénéficient d'un cadre juridique renforcé et de nouveaux mécanismes de financement.

EN

For foreign companies and investors already present or planning to enter the DRC market: a rapid compliance audit is required — shareholding structure, employment and subcontracting policy, local procurement, technology transfer — before the law takes effect (end of December 2026).

Companies with Congolese capital benefit from a strengthened legal framework and new financing mechanisms.

9 Feuille de route de mise en conformité (1/2)

Compliance Roadmap (1/2)

1

Diagnostic initial

Mois 1 / Month 1

FR Cartographier le capital social, recenser les effectifs et revoir les contrats en cours.

EN Map shareholding structure, audit staff, and review existing contracts.

2

Structuration du plan triennal

Mois 2-3 / Months 2-3

FR Élaborer le plan triennal (11 volets), fixer des cibles chiffrées et un budget dédié.

EN Draft the three-year plan (11 components), set measurable targets and budget.

3

Conformité capital & RH

Mois 3-4 / Months 3-4

FR Ouvrir le capital aux Congolais si nécessaire, adapter le recrutement, planifier le transfert de compétences.

EN Open capital to Congolese nationals if needed, adjust hiring, plan skills transfer.

9 Feuille de route de mise en conformité (2/2)

Compliance Roadmap (2/2)

4

Soumission & approbation

Mois 5 / Month 5

FR Soumettre le plan triennal à l'ARSP ou l'ARMP. Anticiper le délai d'instruction de 45 jours ouvrables.

EN Submit the plan to ARSP or ARMP. Anticipate the 45-business-day review period.

5

Suivi & amélioration continue

En continu / Ongoing

FR Suivre les indicateurs via un tableau de bord interne, transmettre le rapport annuel dans les délais, réviser le plan.

EN Track indicators via an internal dashboard, submit the annual report on time, revise the plan.

Agir sans attendre / Act early

Les six mois avant l'entrée en vigueur passent vite compte tenu de l'ampleur des obligations.
The six-month grace period will pass quickly given the scope of obligations.

Impliquer les équipes tôt / Involve teams early

RH, juridique et finance doivent être associés dès le lancement de la démarche.
HR, legal and finance teams should be involved from the outset.

Documenter chaque étape / Document everything

Se prémunir en cas de contrôle ou de contentieux.
Be prepared in case of an audit or dispute.

Explorer les incitations / Explore incentives

Exonérations fiscales, accès au FNPCL — plutôt que de subir seulement les contraintes.
Tax exemptions, access to the FNPCL fund — not just the constraints.

Se faire accompagner / Seek advisory support

Un conseil spécialisé pour sécuriser la structure de capital et les contrats.
Specialized advisory support to secure capital structure and contracts.



MASHNI & Associés se tient à la disposition des entreprises et investisseurs pour les accompagner dans l'analyse d'impact de cette loi, l'élaboration de leur plan triennal de Contenu local et la mise en conformité de leur structure capitalistique.

[Nous contacter](#)

Cette note d'information est fournie à titre purement informatif et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute question relative à l'application de la Loi n° 26/018 du 30 juin 2026 à votre situation, contactez MASHNI & Associés.

© MASHNI & Associés — Tous droits réservés.